

0020077-11.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... liberdade da vítima, em relação ao roubo, sob pena de configurar bis in idem, pois, conforme já explanado acima, houve duas condutas autônomas, não se confundindo o roubo, que foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, e a extorsão, igualmente com a restrição de liberdade.

Por fim, verifica-se que o roubo foi consumado, pois, embora o veículo e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020077-11.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020077-11.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLAS SANTOS JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

WALLAS SANTOS JESUS (RG: 60991719) e ISAIAS PFISTER DE BRITO (RG: 63134960) foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e no artigo 158, §§1º e 3º (primeira parte), ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex:

porque no dia 16 de julho de 2022, por volta das 8h, na Rua Serra do Ouro Branco, altura do nº 100, Parque do Carmo, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com terceiro indivíduo não identificado, teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência, grave ameaça e restrição à liberdade da vítima, o veículo Fiat/Cronos, placas FJI-5G12, um aparelho celular e R\$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie, pertencentes a Josué Souza Azevedo; e porque, nas mesmas condições acima expostas, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com terceiro indivíduo não identificado, teriam constrangido Josué Souza Azevedo, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, com o fim de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, obrigando-o a fornecer as senhas de acesso a aplicativos bancários instalados em

seu celular, para a realização de transações ilícitas de valores.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 05/07) e suas prisões foram convertidas em preventiva (fls. 104/106).

A denúncia foi recebida (fl. 133) e os acusados foram citados (fls. 148/149).

Sobreveio a resposta à acusação (fl. 152) e foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 154).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial, havendo a desistência de oitiva do outro policial; ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com majoração da pena base em razão da violência empregada além do necessário, com fixação do regime fechado.

A Defesa, requereu a absolvição dos acusados, seja pela falta de materialidade ou por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade em relação Isaias, compensando-a com a agravante da reincidência; o reconhecimento da confissão; o afastamento da restrição de liberdade em relação ao roubo, sob pena de configurar bis in idem já que tal circunstância integra o crime de sequestro relâmpago; o afastamento do § 1º eis que incompatível com o artigo 158, § 3; o reconhecimento de concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão; o reconhecimento da tentativa em relação aos crimes que ainda estavam em execução, já que a polícia foi acionada por popular e deteve os réus dentro do carro, em poder da vítima, enquanto os crimes ainda estavam em andamento; a fixação de regime diverso do fechado; e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 10/20, 31/47 e 59/73); auto de exibição e apreensão (fls. 74/75); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 76/77); laudos periciais (fls. 134/136 e 159/160); extratos bancários (fls. 164/166 e 179/181); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Josué Souza Azevedo, em sede policial, afirmou que estava trabalhando de aplicativo (Uber) tendo iniciado seu trabalho por volta das 05:30 e após realizar em média 04 viagens, foi solicitado uma viagem cujo início seria nas proximidades da Cidade Tiradentes, mas o destino não se recorda. Narrou que ao chegar no referido local entraram 03 (três) agentes sendo que 02 (dois) ficaram no banco traseiro e 01 (um) no dianteiro. Relatou que ao se aproximar do destino final os investigados disseram “perdeu é um assalto” e, em seguida, pegaram o celular pessoal e exigiram a senha dos aplicativos do Banco Bradesco e Banco Santander. Contou que a todo momento em que mexia a cabeça eles diziam “seu velho pilantra, desgraçado você vai morrer não olha para mim”. Declarou que, mediante violência, teve que inserir as 02 (duas) senhas de ambos os bancos (Santander e Bradesco) e eles falaram que realizaram transferência do Santander. Falou que por diversas vezes, no momento de inserir a senha, eles o agrediram com socos nas costas, barriga e pescoço, e sofreu várias lesões. Esclareceu que foi o indivíduo “Isaias” que ficou conduzindo o carro e a vítima ficou com o rosto no tapete do banco traseiro sofrendo ameaças e agressões. Informou que acreditava que teve o valor subtraído de R\$ 2.500,00 do Banco Santander. Alegou que ficou em poder dos investigados de 30 a 40 minutos andando em seu veículo automotor e que em sua carteira possuía o valor de R\$ 99,00 (noventa e nove reais) trocados em diversas espécies que foi subtraído pelos criminosos.

Em juízo, a vítima disse que não consegue reconhecer nitidamente, mas parece que foram, não com muita clareza, duas das pessoas mostradas. Os de número 4 (corrêu ISAÍAS) e 6 (figurante). Relatou que, na hora, foi muito complicado, que na hora do pagamento da corrida, os indivíduos anunciaram o assalto e o sequestro. Explicou que trabalha com aplicativo e foi chamado para uma corrida, então 3 pessoas entraram no carro, sem máscara, em torno de 6:45 da manhã: um no banco da frente e os outros dois atrás. Contou que iniciou a corrida, que já estava claro, e quando chegou ao término da viagem, falaram que seria uns 30 metros à frente, então prosseguiu e, depois de falarem que estava bom naquele lugar, um deles desceu, para dar a volta e pagar o PIX, e os dois outros ficaram no carro, daí já percebeu que tinha uma coisa errada. Aduziu que aquele que desceu para efetuar o pagamento já

sacou a arma e anunciou o assalto, pedindo para levantar as mãos e entregar o que tinha. Falou que pediram para a vítima não reagir, a tiraram do volante, a deitaram no assoalho do banco de trás e dois deles começaram a bater muito nele, foi muito agredido. Disse que eles já estavam com o celular e a todo momento pediam para ela fornecer a senha, a ameaçando de morte caso não falasse e, quando a senha não dava certo, apanhava muito. Asseverou que pegaram um cartão do Bradesco, fizeram transferência Pix pelo celular, a obrigando a fornecer a senha e a colocar sua digital, assim como eles pegaram 90 e poucos reais que estava junto com o documento do carro. Destacou que ficou em torno de 3 horas e 25 minutos e sabe o tempo através do horário da corrida e o horário que os policiais os abordaram. Repetiu que foi sempre ameaçado. Ressaltou que o carro rodou bastante e torcia que batesse em outro veículo, e assim eles o soltassem. Informou que eles foram em 4 pontos diferentes e teve uma hora que achavam que estavam perdidos. Alegou que não viu muito o rosto deles, pois quando tentava olhar, apanhava bastante e isso o traumatizou. Respondeu que a pessoa que ela reconheceu como o número 4 (corrêu ISAÍAS) foi a que mais a agrediu, e que não lembra quem estava com a arma. Esclareceu que uma pessoa os viu passando na frente de uma padaria e percebeu que a vítima estava sendo agredida, então denunciou para a polícia, repassando as características do veículo. Aduziu que os bandidos nem perceberam que tinha polícia por perto e já fazia uns 30 minutos que tinham feito a denúncia e que a polícia estava os procurando. Asseverou que tentavam extorqui-lo ao máximo e quando a polícia chegou, tinha os dois batendo nela, mas um terceiro tinha saído para fazer saque com o cartão. Afirmou que esses dois que batiam foram presos pela polícia e o único que não foi preso é o que não estava no carro naquele momento, ou seja os dois foram presos em flagrante. Alegou que teve um prejuízo, com o Pix, em torno de R\$ 2.500,00 do Santander, e, do Bradesco, houve um saque de R\$ 1.500,00 do caixa eletrônico, além de realizarem compras com o cartão Bradesco, em lojas virtuais. Informou que só o que desceu do carro que fazia as compras, pois ele levava cartão e celular e, por telefone, eles perguntavam se tinha dado certo e ficava pedindo senha para a vítima, daí o terceiro voltava, assumia o volante e ia para outro banco. Falou que depois da prisão foram todos à delegacia e, lá, o delegado não queria que a vítima ficasse muito na delegacia, para que os réus e os parentes destes não ficassem vendo a vítima, então ficou dentro do carro. Alegou que não recuperou nada, somente os 90 e poucos reais, que estava com os réus, nem o celular recuperou. Respondeu que até hoje está abalado, que voltou a trabalhar, mas sempre fica muito atento, com muita ansiedade, e com medo quando pega um cliente. Aduziu que não chegou a fazer tratamento, mas não sabe se vai melhorar, até quando vai ficar assim. Relatou que foram à delegacia todos na mesma viatura. Repetiu que o horário da corrida foi em torno de 6:45, que os passageiros não usavam máscara. Disse que, na delegacia, os réus foi mostrados a ele, mas não fizeram o procedimento de reconhecimento. Contou que foi muito transtorno, e que só tiraram fotografia dos dois, mas não lhe mostraram as fotos. Explicou que não fez o procedimento de reconhecimento, pois os réus foram presos em flagrante, dentro do carro da vítima. Disse que fez o reconhecimento pela altura e cor de pele, mas tem dúvida, pois estão diferentes, e um deles estava de barba. Perguntado sobre qual teria sido a conduta individualizada do número 4 e do número 6, respondeu que não sabe qual é o maior, o número 4 (corrêu ISAÍAS) ou o número 5 (figurante), mas o número 5 tinha tatuagem no pescoço.

As testemunhas policiais Rafael Silva Nascimento e Nelson Afonso de Souza Junior, em sede policial, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina no dia 16/07/2022, quando por volta das 08:00, se depararam com um transeunte afirmando que um veículo Marca Fiat, modelo Cronos, cor prata, Placa FJI-5G12 tinha parado nas proximidades de um Banco Bradesco e que possivelmente se tratava de sequestro relâmpago. Relataram que com base nos dados, empreenderam diligências, sendo que visualizaram o carro e determinaram parada junto à Rua Serra de Ouro Branco, n. 100, Itaquera/SP. Declararam que no momento em que pararam só existiam 02 (dois) indivíduos delituosos que estavam na posse da vítima e alegaram que um terceiro já tinha desembarcado. Contaram que a vítima estava deitada entre o banco traseiro e relatou que estava trabalhando de Uber quando foi abordado por 03 (três)

indivíduos, que após solicitarem uma corrida, exigiram mediante ameaça e violência que ele passasse a senha dos aplicativos bancários. Alegaram que houve o encontro de R\$ 99,00 (noventa e nove reais) no bolso de Isaías Pfister de Brito e na cintura estava 01 (um) simulacro de arma de fogo. Disseram que, em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia.

Em juízo, o policial Rafael narrou que estava em patrulhamento quando um civil informou sobre um possível sequestro que estava ocorrendo naquele momento, informando sobre a direção que o veículo tinha tomado (inclusive se confundiu com o modelo do automóvel, cuja frente é bem parecida), então foram rumo à direção repassada, visualizaram o veículo, e fizeram a abordagem, encontrando os dois réus e a vítima, que estava ajoelhada entre o banco do passageiro e o banco traseiro e, muito nervosa, acabou tendo um desmaio rápido e foi conduzida à viatura. Aduziu que o civil só indicou a direção do carro, mas os policiais tinham acabado de passar na via, então, quando chegou na rua, o veículo já estava parado e aparentemente já iam desembarcar naquele local. Informou que só a vítima estava no banco traseiro. Disse que havia o motorista e não lembra se outro estava na frente ou atrás. Asseverou que a vítima informou que tinha um terceiro indivíduo que estava tentando sacar, e inclusive tinha conseguido sacar ou fazer Pix. Respondeu que não lembra qual dos réus estava no banco de trás. Destacou que, segundo a vítima, ambos teriam a agredido. Falou que ambos confessaram o delito e não resistiram à prisão. Contou que a vítima estava bem nervosa e que ela disse que tinha levado bastante socos. Esclareceu que a vítima foi no banco de trás da viatura, enquanto os réus foram no guarda-presos, algemados. Disse que avisou à rede, via rádio, sobre um possível terceiro envolvido, mas ninguém foi encontrado. Lembrou que no carro tinha um celular, dinheiro e o simulacro, e apontou que o réu preso no CDP de Mauá (corrêu ISAIAS) estava com o simulacro.

O acusado WALLAS em interrogatório, em sede policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o corrêu WALLAS disse que estava num baile funk até umas 7 da manhã, e o Vinícius pediu um Uber, então foram indo até a região deles e, chegando perto ao local, anunciaram o assalto, colocando a vítima no banco de trás e pedindo o celular dela. Contou que depois o Vinícius pediu para deixa-lo no local onde eles moram, então o deixaram lá, e depois, quando o carro estava parado, viu a viatura que os abordou. Disse que ISAIAS estava na direção do carro, a vítima estava no banco de trás, e ele estava pra fora do carro. Confessou a conduta criminoso junto com ISAIAS e outra pessoa, chamada Vinicius, que fez o pedido da corrida. Alegou que não agrediu a vítima e não viu ninguém agredindo. Alegou também que não tinha simulacro de arma de fogo. Relatou que Vinicius ia tentar fazer saque e este não informou se tinha conseguido ou não. Aduziu que não pediu novas informações à vítima, já que Vinícius tinha saído com os dados necessários, pois o telefone da vítima já estava no suporte e quando foi retirado, já estava desbloqueado para uso normal. Alegou que fez isso pois estava passando dificuldades, e os familiares não estava o ajudando, então foi ao baile e, quando voltavam, acabou praticando o delito

O acusado ISAIAS, em interrogatório, em sede policial, afirmou que estava na Inácio Monteiro juntamente com Wallas e um terceiro desconhecido quando decidiram que iriam chamar um uber e, em seguida, iriam realizar um assalto. Declarou que esse terceiro desconhecido foi quem solicitou o uber e ao entrar no uber seguiram até o destino final que seria próximo ao 53º DP. Narrou que quando o motorista parou o carro, os 03 (três) anunciaram o assalto, tiraram o motorista do carro e o colocaram no banco traseiro, sendo que a vítima ficou com o rosto no assoalho do carro. Contou que ficaram rodando por 40 minutos em média e que as ameaças foram perpetradas por Wallas e o terceiro desconhecido.

Em juízo, o corrêu ISAIAS alegou que não tem ciência das contas bancárias, porém realmente praticou o crime com o WALLAS e outro que conhecia havia pouco tempo. Contou que essa pessoa chamou o Uber e chegou a vítima, e depois o rapaz disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida e que ia assaltar, então ele concordou, e o rapaz anunciou o assalto, colocou a vítima no banco de trás, ficando juntando com ela, e ele (o réu) assumiu a direção e foram em direção a casa deles, momento em

que o rapaz pediu para o deixarem em um rua, e que se encontrariam onde eles moravam, porém, quando estavam voltando foram abordado pela polícia. Falou que não tinha arma, mas a polícia achou um simulacro que estava dentro do carro. Disse que está arrependido, e que foi no embalo. Alegou que não viu agressão e não agrediu, pois assumiu a direção, e nem viu os policiais se aproximando, pois estava prestando atenção no trânsito, e nem olhava no retrovisor, e só conseguia ouvir um falatório no banco de trás, então não sabe dizer se teve agressão e nem se não teve. Perguntado sobre a função da terceira pessoa envolvida, disse que ela pediu para deixá-la em certo local e ela desceu com a carteira e o celular da vítima, e não teve mais contato com ela. Alegou que, no período que ficaram com a vítima, não pediu senha a ela, pois ele estava na direção do veículo, e não lembra de ter ouvido pedirem a senha para a vítima. Disse que não ficou sabendo de transferência bancária da conta da vítima, e que ele não sabe nem como tirar cartão, não sabe desses "negócios". Contou que lhe explicaram na prisão que ele estava sendo denunciado por extorsão, mas ele desconhece.

Pelo conjunto probatório restou demonstrada a conduta criminosa imputada aos réus, tendo em vista o depoimento uníssono da vítima e da testemunha, bem como a prisão em flagrante dos acusados, além da confissão, ainda que parcial, dos réus.

O ofendido relatou que é motorista de aplicativo e que atendeu a uma chamada, porém, antes de chegar ao destino, foi anunciado o assalto pelos três ocupantes. Informou que sofreu agressões e foi obrigado a fornecer senha dos aplicativos de contas, de onde foram extraídos valores, e dos cartões do banco, com o qual foram realizadas compras em lojas virtuais.

O policial militar ouvido em juízo, por sua vez, relatou que, informado por um transeunte sobre um possível sequestro relâmpago que estava ocorrendo naquele momento, abordou o veículo e conseguiu prender dois dos autores do roubo, que ainda mantinham restrita a liberdade da vítima.

Conforme documentos de fls. 177/181, comprovaram-se os saques realizados das contas bancárias da vítima, além de compras realizadas em lojas virtuais, totalizando um prejuízo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Destaca-se, conforme informado a fl. 178, que os valores foram apenas contabilizados apenas no dia útil 18/07/2022, uma segunda-feira, haja vista que o crime ocorreu no sábado, dia 16/07/2022.

O laudo de exame de corpo de delito, a fls. 159/160, comprova que o ofendido sofreu algumas escoriações devido às agressões sofridas.

Como é cediço, as palavras dos ofendidos não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações.

Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados se narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em:04/12/2008).

Dessa forma, tendo em vista que a autoria delitiva está certa, passo à análise das majorantes do crime de roubo.

O concurso de pessoas resta claramente comprovado, uma vez que a vítima afirmou a participação de ambos os réus no roubo, além de um terceiro indivíduo não identificado, em ação coordenada e premeditada, indicando unidade de desígnios e ação delitiva em concurso.

A restrição da liberdade da vítima é cabalmente comprovada, uma vez que o ofendido, sofrendo diversas agressões físicas, foi obrigado a colaborar, sendo mantido em poder dos assaltantes por tempo prolongado, de modo a permitir que a subtração tivesse êxito.

Configurado, ainda, o crime previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal pois é

inegável que os acusados constrangeram a vítima mediante violência, forçando-a a realizar transferências bancárias, via PIX, de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), obtendo dessa forma vantagem econômica, para si ou para outrem, conforme comprovantes de transferência de fls. 177/181, sendo, naturalmente, tudo confirmado pela vítima diferentemente do que foi afirmado pelos réus.

Sobre o crime em comento, o tipo penal em análise é previsto no apossamento definitivo de patrimônio alheio, espelhado pelos termos com o fim de obter para si a indevida vantagem econômica. A conduta típica do crime em apreço é constranger a vítima, ou seja, obrigá-la mediante grave ameaça ou violência.

Analisando a dinâmica dos fatos, conclui-se que houve, de fato, subsunção do fato à norma, de modo que o delito em testilha restou cabalmente demonstrado. Com efeito, os réus dirigiram sua conduta finalisticamente, a constranger a vítima, mediante violência, com o intuito de obter indevida vantagem econômica.

A restrição da liberdade da vítima ficou comprovada, uma vez que permaneceu com sua autonomia limitada no direito de ir e vir, por tempo juridicamente relevante, para atender os objetivos dos réus.

Por fim, não há que se falar em crime único. Isso porque, diante da prática de condutas distintas e com desígnios autônomos, é correto o reconhecimento do concurso material.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - ROUBO E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - CONCURSO MATERIAL DE DELITOS BEM CARACTERIZADO - ROUBO E EXTORSÃO PRATICADOS MEDIANTE CONDUTAS AUTÔNOMAS E SUBSEQUENTES NÃO SE QUALIFICAM COMO CRIME ÚNICO - INVIÁVEL AINDA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ - PENAS REDUZIDAS - MANTIDO O REGIME FECHADO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR AS PENAS A TREZE ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO E VINTE E SEIS DIS-MULTA. (Apelação n. 0015278-05.2014.8.26.0114, Relator: Osni Pereira; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 18/04/2016, v.u.).

Ante a consumação da extorsão qualificada tipificada no §3º, do artigo 158, do Código Penal, incidem as causas de aumento constantes do art. 158, § 1º, do mesmo diploma legal na medida em que houve comprovadamente o concurso de pessoas e a restrição de liberdade das vítimas.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. 1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. 2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. 5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código

Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, não há que se afastar a majoração pela restrição à liberdade da vítima, em relação ao roubo, sob pena de configurar bis in idem, pois, conforme já explanado acima, houve duas condutas autônomas, não se confundindo o roubo, que foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, e a extorsão, igualmente com a restrição de liberdade.

Por fim, verifica-se que o roubo foi consumado, pois, embora o veículo e o dinheiro em cédulas tenham sido recuperados, a vítima não reouve o seu aparelho celular.

Assim, de rigor a condenação nos termos da denúncia.

Passo à dosimetria da pena referente ao crime de roubo do corréu WALLAS.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão da violência excessiva empregada contra a vítima.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, razão pela qual a pena torna ao seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconheço a incidência das majorantes do 157, §2º, incisos II e V, referentes ao concurso de agentes e à restrição de liberdade da vítima, e aumento a pena em 3/8. Ausentes causas de diminuição da pena.

Então a pena definitiva do réu será de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

Passo à dosimetria da pena referente ao crime de extorsão do corréu WALLAS.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos de reclusão e 11 dias multa, em razão da violência excessiva empregada contra a vítima.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, razão pela qual a pena torna ao seu patamar mínimo.

Na terceira fase, nos termos do artigo 158, § 1º, do Código Penal, ante o concurso de agentes na prática do delito, aumenta-se a pena em 1/3.

Então, a pena definitiva do réu será de 08 anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

Ante o concurso material de crimes, uma vez que autônomos, de maneira que não há que se falar em crime único, combinam-se as penas em somatória na forma do artigo 69 do Código Penal.

Observando-se o art. 111 da Lei de Execução Penal, fixo o regime inicial fechado, para ambas as condenações, em razão do montante de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena, em razão da quantidade da pena aplicada e o crime ter sido cometido com violência, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena referente ao crime de roubo do corréu ISAIAS.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos de reclusão e 11 dias multa, em razão da violência excessiva empregada contra a vítima.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica do acusado, compensando-a com a confissão espontânea, bem como a menoridade relativa, fazendo com que a pena torne ao seu patamar mínimo.

Na terceira fase, reconheço a incidência das majorantes do 157, §2º, incisos II e V, referentes ao concurso de agentes e à restrição de liberdade da vítima, e aumento a pena em 3/8. Ausentes causas de diminuição da pena.

Então a pena definitiva do réu será de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

Passo à dosimetria da pena referente ao crime de extorsão do corréu ISAIAS.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 anos de reclusão e 11 dias multa, em razão da violência excessiva empregada contra a vítima.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica do acusado, compensando-a com

a confissão espontânea, bem como a menoridade relativa, fazendo com que a pena torne ao seu patamar mínimo.

Na terceira fase, nos termos do artigo 158, § 1º, do Código Penal, ante o concurso de agentes na prática do delito, aumenta-se a pena em 1/3.

Então a pena definitiva do réu será de 08 anos de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

Ante o concurso material de crimes, uma vez que autônomos, de maneira que não há que se falar em crime único, combinam-se as penas em somatória na forma do artigo 69 do Código Penal.

Observando-se o art. 111 da Lei de Execução Penal, fixo o regime inicial fechado, para ambas as condenações, em razão do montante de pena aplicada e pela reincidência do acusado.

Inviável a substituição da pena, em razão da quantidade da pena aplicada e da reincidência específica do acusado e o crime ter sido cometido com violência, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para, na forma do artigo 69 do Código Penal:

(A) CONDENAR os réus WALLAS SANTOS JESUS (RG: 60991719) e ISAIAS PFISTER DE BRITO (RG: 63134960), como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

(B) CONDENAR os réus WALLAS SANTOS JESUS (RG: 60991719) e ISAIAS PFISTER DE BRITO (RG: 63134960), como incurso no artigo 158, §§ 1º e 3º (primeira parte), do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Os réus devem permanecer presos porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aqueles relacionados à garantia da ordem pública (anotando-se que o fato é relativamente recente e houve emprego de violência), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação.

Ademais, como argumento subsidiário, os réus responderam ao processo presos e, assim, com a condenação, deverão continuar na mesma situação.

Considerando que os celulares apreendidos a fls. 74 não mais interessam à persecução penal, autorizo a restituição ao legítimo proprietário, desde que comprovada adequadamente esta condição, com as cautelas devidas, procedendo-se, se o caso, na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Quanto ao simulacro de arma de fogo, fica autorizada a sua destruição.

P.I.C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA